الذى يظهر ان محل ما لا يوزن لصناعته فى غير الذهب والفضة فأما الذهب والفضة فلا يصح فيهما مطلقا ولهذا لم نرهم مثلوا بهما وانما يمثلون بالنحاس والرصاص والحديد ونحوها

(فصل فاذا بيع المكيل بجنسه) أى بمكيل (كتمر بتمر أو) بيع الموزون بجنسه أى بموزون (كذهب بذهب) وفضة بفضة وبر ببر وشعير بشعير (صح) ذلك (بشرطين) الشرط الاول (المماثلة فى القدر) كدرهم فضة بمثله ومدبر بمدبر ومد شعير بمد شعير (و) الشرط الثانى (القبض قبل التفرق) من المجلس (واذا بيع) المكيل أو الموزون (بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح) ذلك (بشرط) واحد وهو (القبض قبل التفرق) من المجلس (وجاز التفاضل) فيصح بيع مد من الشعير بخمسة امداد من الحنطة بشرط القبض قبل التفرق (وان بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض ولا يصح بيع المكيل) أى ما أصله الكيل كالبر والشعير والتمر والملح (بجنسه وزنا) كرطل بر برطل بر (ولا) يصح بيع (الموزون) أى ما أصله الوزن كالفضة والنحاس والرصاص (بجنسه كيلا) الا اذا علم مساواته أى المكيل الذى بيع وزنا أو الموزون الذى بيع كيلا فى معياره الشرعى فلو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح (ويصح بيع اللحم بمثله) أى بوزنه من جنسه كلحم بقر بمثله رطبا بمثله أو يابسا بمثله (اذا نزع عظمه) لانه اذا لم ينزع عظمه أدى الى الجهل بالتساوى فاذا نزع صح البيع كالذهب بالذهب مثلا بمثل (و) يصح بيع لحم (بحيوان من غير جنسه) أى مأكول كقطعة من لحم ضأن أو بقر بحمامة كغير مأكول (ويصح بيع دقيق ربوى) كدقيق بر (بدقيقه) مثلا بمثل (اذا استويا) أى الدقيقان (نعومة) لانهما متساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان فجاز (أو) استويا (خشونة ورطبه برطبه) كالعنب بالعنب والرطب بالرطب (ويابسه بيابسه) كالزبيب بالزبيب والتمر بالتمر (وعصيره بعصيره) كماء عنب بماء عنب (ومطبوخه بمطبوخه) أى يصح بيع مطبوخ جنس ربوى بمطبوخه كسمن بقرى بسمن بقرى مثلا بمثل (اذا استويا نشافا أو رطوبة ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بحبين وزلابية بقمح ولا) يصح (بيع الحب المشتد) فى سنبله من بر أو شعير (بجنسه) لان التساوى مجهول والجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل وتسمى المحاقلة (ويصح) بيع الحب المشتد فى سنبله (:) حب (غير جنسه) كما لو كان أحدهما برا والآخر شعيرا لان اشتراط التساوى منتف مع الجنسين (ولا يصح بيع ربوى بجنسه ومعهما) أى الثمن والمثمن (أو مع أحدهما من غير جنسهما) وذلك (كمد عجوة ودرهم بمثلهما) أى بمد عجوة ودرهم (أو دينار ودرهم بدينار) حسما لمادة الربا (ويصح) لو قال (اعطنى بنصف هذا الدرهم فضة وبا) لنصف (الآخر فلوسا) أو حاجة غير الفلوس او قال اعطنى بالدرهم نصفا وفلوسا أو دفع اليه درهمين وقال بعنى بهذا الدرهم فلوسا وأعطنى بالآخر نصفين ففعل صح (ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عددا) وانما يصح صرف الذهب بالفضة وعكسه (بشرط القبض قبل التفرق و) يصح (ان يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه) قال فى المنتهى ويصح اقتضاء نقد من آخر ان أحضر أحدهما أو كان امانة والآخر مستقرا فى الذمة بسعر يومه وقال ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها منه صح والا فلا انتهى